

נוסח מעודכן לדיון ביום 18.10.23

הצעת חוק סדר הדין הפלילי (הוראת שעה – חרבות ברזל) (קיום דיון תחילת המשפט בהיוועדות חזותית), התשפ"ד-2023

הוראת שעה 1. (א) בסעיף זה -

"הודעה על מצב חירום מיוחד" – הודעה-הודעת שר המשפטים בדבר החלת תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ"א-1991¹; על-בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל בכל הארץ, שניתנה בתקופת תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף; "הכרזת שר המשפטים" – הכרזה על הגבלת דיונים בנוכחות עצורים או אסירים לפי תקנות שעת חירום (דיונים מעצרים), התשפ"ד-2023²; "הכרזה על מצב מיוחד בעורף" – הכרזה על מצב מיוחד בעורף שניתנה לפי סעיף 99 לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951³; ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023).

(ב) בתקופת תוקפה של הודעה על מצב חירום מיוחד ובתקופת תוקפה של הכרזת שר המשפטים, יקראו את חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982⁴;

(1) כך שבסעיף 143, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

"(ב) על אף האמור בסעיפים 126 ו-133א, הדיון לפי סעיף קטן (א) יתקיים שלא בנוכחות הנאשם אלא בהשתתפותו בדרך של היוועדות חזותית באמצעות מכשיר טכנולוגי, שמאפשר העברת קול ותמונה בזמן אמת, והכול באופן שימזער, ככל האפשר, את הפגיעה בעצור-בנאשם בשל כך שהדיון מתקיים שלא בנוכחותו.

(ג) על דיון בהיוועדות חזותית לפי הוראות סעיף קטן (ב) יחולו הוראות אלה:

¹ ק"ת התשנ"א, עמ' 446.

² ס"ח התשנ"א, עמ' 78.

³ ס"ח התשנ"א, עמ' 78.

⁴ ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התשפ"ג, עמ' 32.

(1) הדיון יתקיים בנוכחות סניגורו של הנאשם, ואם אינו מיוצג – ימנה לו השופט סניגור;

(2) תתאפשר שיחה חסויה בין העצור-הנאשם לסניגורו לנאשם בסמוך לפני הדיון, במהלכו ומייד לאחריו, וזאת לשם ייעוץ משפטי בלבד; השיחה תתקיים באופן שיבטיח את סודיותה והוראות סעיף 13(א)(2) לחוק האזנת סתר, התשל"ט-1979⁵, לא יחולו לגביה; בית המשפט יודא כי התאפשרה שיחה כאמור;

(3) המשתתפים בדיון יוכלו לראות ולשמוע זה את זה ברציפות במהלך הדיון, ובכלל זה את השופט, בעל הדין, הנאשם או האסיר, הסניגור, השוטר או התובע, מתורגמן אם נדרש, וכל אדם שנוכחותו דרושה לדיון בעת שהוא נשמע לפני בית המשפט;

(4) אם הנאשם הוא אדם עם מוגבלות, יורה בית המשפט על קיום הדיון באמצעות מכשיר טכנולוגי, תוך עריכת התאמות הנגישות הנדרשות באולם בית המשפט לפי חוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית), התשס"ו-2005⁶, או לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג-2013⁷, כנדרש לפי סוג המוגבלות, בשינויים המחויבים.

(א)(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ב), בהעדר מכשיר טכנולוגי כאמור באותו סעיף קטן, יתקיים הדיון באמצעות מכשיר המאפשר העברת קול בלבד; הוראות סעיף קטן (ג) יחולו, בשינויים המחויבים, על דיון לפי סעיף קטן זה.

(ה) התקיים דיון לפי סעיף קטן (ד), לבקשת תובע או סנגור, ישוב ויקריא בית המשפט את כתב האישום באזני הנאשם בדיון הקרוב המתקיים בנוכחות הנאשם או בהשתתפותו בדרך של היוועדות חזותית במכשיר המאפשר העברת קול ותמונה בזמן אמת ויסביר לו, אם ראה צורך בכך, את תכנון-

(ו)(ד) בסעיף זה -

"אסיר" – כהגדרתו בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971⁸;

⁵ ס"ח התשל"ט, עמ' 118.

⁶ ס"ח התשס"ו, עמ' 42.

⁷ ק"ת התשע"ג, עמ' 968.

⁸ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459.

"נאשם" – נאשם שהוא עצור או אסיר ;

"עצור" – כמשמעותו בחוק המעצרים, למעט עצור הנתון במעצר בפקודת
אלקטרוני כמשמעותו בסעיף 222 לחוק האמור."

(2) כך שבסעיף 193, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא :

"(ב) על אף האמור בסעיפים 126 ו-133א, ניתן לקיים את הדיונים
הבאים שלא בנוכחות הנאשם אלא בהשתתפותו בדרך של היוועדות
חזותית באמצעות מכשיר טכנולוגי, שמאפשר העברת קול ותמונה בזמן
אמת, והכול באופן שימזער, ככל האפשר, את הפגיעה בנאשם בשל כך
שהדיון מתקיים שלא בנוכחותו, אם ביקש זאת הנאשם באמצעות
הסניגור ואם ניתנה לכך הסכמת התובע:

(1) דיון בגזירת הדין לפי סעיף קטן (א) ;

(2) בדיון שבמסגרתו מוכרע הדין לפי סעיף 182 או לפי סעיף
21 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971⁹ ובו
מובאות ראיות לקביעת העונש לפי סעיף 187 ונשמעות טענות לעונש
לפי סעיף 192, ונגזר הדין לפי סעיף 193, והכל בדיון אחד.

(3) דיון שבמסגרתו מוכרע הדין לפי סעיף 21 לחוק הנוער
(שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971 ומתקבלת החלטה
לפי סעיף 24 לחוק זה והכל בדיון אחד

(ג) על דיון בהיוועדות חזותית לפי הוראות סעיף קטן (ב) יחולו הוראות
סעיף 143(ג), (ד) ו-(ו)."

תחולה

2. הוראות חוק זה יחולו על דיונים כמפורט להלן :

(א) דיון בבית משפט הכלול בהודעה על מצב חירום מיוחד ;

(ב) דיון בעניינו של נאשם המוחזק בתחום השיפוט של בית משפט
שחלה עליו ההודעה האמורה.

תוקף

3. הוראות חוק זה יעמדו בתוקף עד יום ... או עד יום פקיעת תוקפה של הודעה
על מצב חירום מיוחד כהגדרתה בסעיף 1(א), לפי המוקדם.

⁹ ס"ח התשל"א, עמ' 134.